

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1335/2532	นางทองไสย์ บัวจันทร์หรือร่วมขึ้น	โจทก์
	นางทองใบ หยิบยก	จำเลย
	นางทองใบ หยิบยก จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา หากมีการบังคับคดีในระหว่างนี้อาจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 85)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทแปลงที่ 1 และแปลงที่ 3 ตามฟ้อง ให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าวโดยรื้อสิ่งปลูกสร้างออกไปด้วยโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 70,78)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>